

3. Fiscalité et coûts d'acquisition

1. Droits de mutation (« frais de notaire »)

Ce qu'on appelle communément les « frais de notaire » regroupe en réalité les **Droits de Mutation à Titre Payant (DMTO)**, les débours (frais engagés pour le compte de l'acheteur) et les émoluments du notaire.

A. Taux et base d'imposition

- **Base taxable** : Prix d'acquisition du bien immobilier (hors frais d'agence si stipulés à la charge de l'acquéreur et mobilier dissocié).
- **Décomposition des DMTO (Immobilier Ancien)** :
 - Taxe départementale : jusqu'à **4,50 %** (ou 3,80 % dans certains départements).
 - Taxe communale : **1,20 %**.
 - Prélèvement de l'État pour frais d'assiette et de recouvrement : **2,37 %** calculés sur la taxe départementale (soit environ 0,10 % du prix du bien).
 - **Total des DMTO dans l'ancien** : environ **5,81 %** du prix de vente (auxquels s'ajoutent émoluments, débours et contribution de sécurité immobilière de 0,10 %, soit **7 à 8 % au total**).

B. Comparatif : Ancien vs Neuf

Élément	Immobilier Ancien (plus de 5 ans)	Immobilier Neuf (VEFA / Moins de 5 ans)
Droits de mutation (DMTO)	~5,81 % (Taxe départementale + communale)	0,715 % (Taxe de publicité foncière)
TVA applicable	Exonération / Pas de TVA sur la vente	TVA à 20 % (ou 5,5 % sous conditions)
Coût global des frais ("notaire")	7 % à 8 % du prix d'achat	2 % à 3 % du prix d'achat

2. TVA immobilière

La TVA s'applique principalement aux opérations réalisées par des assujettis (promoteurs, marchands de biens, bailleurs commerciaux).

A. Régimes applicables selon la nature du bien

- **Immeubles neufs (achats / ventes par des professionnels)** : Soumis de plein droit à la

TVA sur le prix total (au taux normal de 20 %).

- **Immeubles anciens** : Exonérés de TVA de plein droit lors des reventes. Possibilité d'**option pour la TVA** si le vendeur est un assujetti, ce qui permet de déduire la TVA grevant l'acquisition ou les travaux subis (mécanisme de la régularisation/déduction).

B. Cas des baux (Location)

- **Locations résidentielles (nue ou meublée)** : Exonérées de TVA sans possibilité d'option (sauf régimes spécifiques de services parahôtelières).
- **Locations commerciales et professionnelles** :
 - **Principe** : Exonération de TVA.
 - **Option pour la TVA** : Le bailleur peut opter pour l'imposition à la TVA (20 %).
 - **Intérêt de l'option** : Permet au bailleur de récupérer la TVA acquittée sur la construction, l'acquisition ou les travaux de réhabilitation de l'immeuble.

3. Taxe foncière

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est un impôt local annuel dû par le propriétaire d'un bien immobilier au 1er janvier de l'année d'imposition.

A. Base d'imposition et calcul

- **Base imposable** : La **valeur locative cadastrale** de l'immeuble, revalorisée chaque année et diminuée d'un abattement forfaitaire de **50 %**.
- **Formule de calcul** :
Taxe Foncière = (Valeur Locative Cadastreale × 50%) × Taux voté par les collectivités locales

B. Répartition et prise en charge

- **Baux d'habitation** : La taxe foncière reste exclusivement à la charge du bailleur (seule la TEOM est récupérable).
- **Baux commerciaux (3/6/9)** : La taxe foncière et la TEOM peuvent être transférées à la charge du locataire si une clause expresse le stipule clairement dans le contrat de bail.

4. Panorama des régimes de détention

Structure	Régime fiscal par défaut	Avantages	Inconvénients / Limites
SCI à l'IR	Impôt sur le Revenu (IR)	• Transmission facilitée • Exonération des plus-values après 30 ans	• Impôt immédiat sur les loyers perçus • Pas d'amortissement de l'immeuble

Structure	Régime fiscal par défaut	Avantages	Inconvénients / Limites
SCI à l'IS	Impôt sur les Sociétés (IS)	• Amortissement comptable de l'immeuble • Déduction de l'ensemble des frais	• Plus-value professionnelle forte à la revente • Double imposition en cas de distribution
OPCI	Exonération d'IS (distribution obligatoire)	• Diversification des actifs • Liquidité accrue	• Frais de gestion élevés • Dépendance au marché financier
SIIC	Exonération d'IS sous conditions	• Exonération d'IS sur les bénéfices immobiliers • Très forte liquidité	• Réservé aux grands acteurs (Capital min. 15 M€) • Volatilité boursière

5. Plus-values immobilières professionnelles

Les plus-values professionnelles s'appliquent lorsque le bien est inscrit à l'actif d'une entreprise individuelle (BIC, BA, BNC) ou détenu par une société soumise à l'Impôt sur les Sociétés (IS).

A. Principe de calcul

Plus-Value Professionnelle = Prix de Vente – Valeur Nette Comptable (VNC)

Où VNC = Prix d'acquisition – Amortissements cumulés

B. Distinction : Plus-value à Court Terme vs Long Terme

- **Plus-value à Court Terme (PVCT)** : Correspond au montant des amortissements pratiqués sur le bien. Réintégrée dans le résultat imposable.
- **Plus-value à Long Terme (PVLТ)** : Correspond à la plus-value réelle (Prix de revente – Prix d'achat d'origine). Soumise au régime des plus-values à long terme / PFU.